



ที่ รจท 236/2565

2 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอให้ดำเนินการยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ BETA E

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ BETA E

เนื่องด้วยมีสมาชิกจุฬาภรณ์ ขอให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งประเทศไทยดำเนินการตรวจสอบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ BETA E มีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าป้องกันภาวะเสื่อมของเซลล์ในดวงตา เพิ่มสารอาหารที่จำเป็นให้กับดวงตา ลดอาการตาพร่ามัว ตาแห้ง ลดภาวะตาไม่สู้แสง พื้นประสิทธิภาพการมองเห็น เสริมความแข็งแรงให้ดวงตา ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วพบว่าการโฆษณาดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 5 มาตรา 40 และ 41 ซึ่งว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิด ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ได้ดำเนินการดังนี้

1. พิจารณายกเลิกเลขสารบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ BETA E เลขสารบบอาหาร 10-1-15662-5-0036 ชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เบต้า อี ตามข้อ 9 ข้อย่อย 9.7 ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562
2. พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ในพ.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ตามหมวด 5 มาตรา 42 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาระงับการโฆษณา อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 และตามบทกำหนดโทษ ในหมวด 8 มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว)

ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1





สิ่งนี้

<https://shopee.co.th/%E2%9A%A1%EF%B8%8F10.10%E2%9A%A1%EF%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A11-%F0%9F%9B%92%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89100-BETA-E-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2-i.121320875.17476885783>



